

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1197/2531

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
ขอนแก่น

โจทก์

นายพงษ์ศักดิ์ หทัยสุนทรี กับพวก

จำเลย

นายสมภาร นามอ่อนตา ทนายจำเลยที่

13

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 224

ความว่า จำเลยที่ 13 ได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาไว้
บัดนี้ จำเลยที่ 13 ไม่ติดใจจะอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกาอีกต่อไป จึงขอถอนคำร้องดัง
กล่าว โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งหมดผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.
2478 มาตรา 4,4 ทวิ,5,10,12,15 ซึ่งแก้ไขใหม่แล้ว และประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 83 จำคุกคนละ 6 เดือนจำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก
คนละ 3 เดือนเนื่องจากเป็นการร่วมกันเล่นการพนันเป็นจำนวนรายใหญ่ จึงเห็นควร
ไม่รอการลงโทษ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 13 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 281)

ทนายจำเลยที่ 13 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกา(อันดับ 283)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ทนายจำเลยที่ 13 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 294)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 13 ถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกานับแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2531 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้อง

อนุญาตให้จำเลยที่ 13 ถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกานับแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2531 ซึ่งเป็นวันยื่นคำร้อง

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมิทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ